

STATUT

SPÓŁKI WODNEJ WODOCIĄGU WIEJSKIEGO
ŁĘKI DUKIELSKIE - WIETRZNO

Statut Spółki Wodnej Wodociągu Wiejskiego Łęki Dukielskie - Wietrzno

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka wodna nosi nazwę SPÓŁKA WODNA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO ŁĘKI DUKIELSKIE - WIETRZNO w dalszej części statutu zwana spółką.
2. Siedzibą spółki jest budynek stacji uzdatniania wody w miejscowości WIETRZNO nr 111b.
3. Terenem działania spółki objęty jest obszar następujących miejscowości: Łęki Dukielskie, Wietrzno, Wietrzno-Kopalnia Zboiska, Cergowa Popardy, Równe-Popardy.
4. Szczegółowy opis nieruchomości przekazany we władanie spółce zawierają załącznik 1 i 2 do statutu.
5. Spółka została zawarta na czas nieokreślony.

§2

1. Spółka jest osobą prawną zrzeszającą osoby fizyczne i prawne zainteresowane w osiąganiu celów wymienionych w statucie.
2. Osobowość prawną spółka nabyła w dniu 28.03.1994r po wpisaniu do Księgi Wodnej województwa krośnieńskiego pod numerem 288.

Rozdział II.

Cele spółki oraz sposób i środki służące do ich osiągnięcia

§ 3.

1. **Spółka jest samorządną organizacją, której celem jest:**
 - a) utrzymanie i eksploatacja wodociągu wiejskiego dla zaopatrzenia ludności w wodę tym uzdatnianie wody
 - b) wykorzystanie wody do celów przeciwpożarowych
 - c) ochrona wód przed zanieczyszczeniem
 - d) utrzymanie dobrej jakości wody
2. **Spółka osiąga swoje cele poprzez:**
 - a) wykonywanie zadań przez członków spółki,
 - b) zlecanie wykonywania zadań jednostkom zewnętrznym,
 - c) wykonywanie zadań systemem gospodarczym,
 - d) współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim woj. Podkarpackiego¹ darowizny osób fizycznych i prawnych.

3. Do osiągnięcia celów spółki służą:

- a) składki i inne świadczenia członków spółki,
- b) świadczenia pieniężne i niepieniężne osób nie będących członkami spółki,
- c) zyski z działalności przeznaczone są na cele wymienione w §3.ust.1.
- d) dotacje celowe z budżetu Państwa, jednostek samorządowych, funduszy celowych, darowizny osób fizycznych i prawnych.

Rozdział III.

Zasady ustalania składek i innych świadczeń

§4.

1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków spółki ustalane są w wysokości niezbędnej do wykonania planowanych na dany rok zadań spółki.
2. Wysokość składek: tj. składki zmiennej ustala się proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez członków, w związku z działalnością spółki, jest to ilość m³ pobranej wody oraz składki stałej liczonej za każdy m-c danego roku
3. Podstawę do ustalania wysokości składki rocznej stanowi plan finansowy zatwierdzony przez walne zgromadzenie.
4. Projekt wysokości składek i zasad jej uiszczania, zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu wraz z projektem rocznego budżetu do zatwierdzenia.
5. Ściąganie składek członkowskich należy do Zarządu.
6. Niewykonanie w terminie obowiązkowe świadczenia niepieniężne członka, mogą być wykonane na jego koszt i ryzyko przez zarząd spółki.
7. Do egzekucji składek i świadczeń na rzecz spółki stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych.
8. Zarząd spółki może na wniosek członka zmienić jego składkę pieniężną na odpowiadające jej świadczenia rzeczowe.
9. W uzasadnionych przypadkach, zarząd spółki może zawiesić terminy płatności składki członka, jeżeli uzna za prawdopodobne umorzenie jej przez walne zgromadzenie spółki.

§ 5.

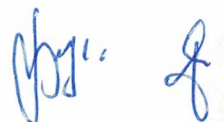
Świadczenia osób nie będących członkami spółki, o których mowa w § 3 ust 3. pkt b, ściągane są na podstawie ugody zainteresowanych stron lub decyzji starosty wydanej na wniosek spółki.

Rozdział IV.

Członkowie spółki ich prawa i obowiązki.

§ 6.

1. Członkiem spółki może zostać każda osoba fizyczna lub prawna będąca użytkownikiem nieruchomości objętych działalnością spółki.
2. Następcą prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki
3. Nowych członków do spółki przyjmuje zarząd spółki w drodze uchwały podjętej w oparciu o deklarację członkowską lub decyzję starosty o włączeniu zakładu (osoby) do spółki na wniosek spółki.
4. Członkostwo w spółce wygasa na mocy uchwały zarządu spółki w przypadku:
 - a) rezygnacji z członkostwa,
 - b) przejęcia praw i obowiązków członka w spółce przez następcę prawnego,



- c) rażącego naruszenia postanowień statutowych,
- 5. Następcą prawnym członka spółki może zostać osoba, która przejęła nieruchomości objętą działalnością spółki lub urządzenia niezbędne do realizacji jej celów statutowych.
- 6. Spółka prowadzi ewidencję swoich członków, a dane osobowe nie podlegają ujawnieniu wobec osób trzecich.

7. Każdy członek spółki jest uprawniony do:

- a) udziału w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika,
- b) zgłaszanie wniosków i podejmowania działań zmierzających do usprawnienia pracy i realizacji celów spółki.
- c) do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz spółki

8. Każdy członek spółki zobowiązany jest do:

- a) terminowego uiszczania składek w wysokości ustalonej przez zarząd oraz wykonywania określonych świadczeń na rzecz spółki,
 - b) zezwolenia na wykonywanie na jego gruncie prac w zakresie niezbędnym do realizacji celów spółki.
 - c) niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy w urządzeniach lub w mieniu spółki.
 - d) stosowanie się do postanowień statusu oraz uchwał zarządu
9. W przypadku nie wykonania naprawy szkody w wyznaczonym przez zarząd terminie, przepis § 4 ust.6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział V.

Organy spółki

§7.

1. Organami spółki są:

- 1. Walne Zgromadzenie Członków,
- 2. Zarząd,
- 3. Komisja Rewizyjna

§8.

- 1. Walne zgromadzenie członków jest najwyższą władzą spółki.
- 2. Do walnego zgromadzenia należą:
 - 1). Uchwalenie rocznych i wieloletnich planów prac spółki oraz jej budżetu;
 - 2). Uchwalenie corocznej wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki;
 - 3). Wybór i odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej;
 - 4). Ustalenie wysokości ekwiwalentu członkom zarządu;
 - 5). Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań;
 - 6). Udzielanie rocznego absolutorium zarządowi;
 - 7). Uchwalanie zmian statutu spółki;
 - 8). Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki do związku spółek wodnych przedmiotu działalności gospodarczej, jaka ma być przez spółkę prowadzona;
 - 9). Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki z inną spółką wodną albo podziału spółki;
 - 10). Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki i powołania likwidatorów;
 - 11). Zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora;
 - 12). Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub komisję rewizyjną.

Bys 24

3. Nieudzielanie absolutorium zarządowi spółki jest równoznaczne z odwołaniem zarządu.
4. Jeżeli liczba członków będących osobami fizycznymi przekroczy.... 80 osób, walne zgromadzenie złożone z członków spółki zostaje zastąpione przez walne zgromadzenie delegatów.
5. Delegaci wybierani są przez członków spółki na zebraniach zorganizowanych w sołectwach położonych na terenie działania spółki.
6. Jeden delegat może reprezentować nie mniej niż 20 członków spółki, a łączna liczba delegatów nie może być mniejsza niż 12 osób.
7. Delegaci wybierani są na czas nieokreślony, z tym że wyborcy mają prawo odwołania delegata w czasie trwania kadencji i wyboru na jego miejsce innego delegata.
8. Na walnym zgromadzeniu każdy delegat posiada jeden głos.
9. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia np. 15 lutego
10. Zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie spółki na pisemny, uzasadniony wniosek zawierający propozycje porządku obrad pochodzący od:
 - 1) komisji rewizyjnej;
 - 2) co najmniej 1/4 członków spółki lub delegatów oraz na wniosek starosty;
 - 3) zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od otrzymania wniosku.

§9.

1. walne zgromadzenie delegatów zwołuje się w drodze bezpośrednich pisemnych powiadomień dostarczonych w skuteczny sposób na tydzień przed wyznaczonym terminem obrad .
2. powiadomienia zawierają informację o terminie i miejscu obrad.
3. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu , zarząd może zaprosić przedstawicieli instytucji współpracujących ze spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący przedstawiciele mają tylko głos doradczy.
4. Członkowie spółki nie będący delegatami, a uczestniczący w walnym zgromadzeniu składającym się z delegatów, nie mają prawa udziału w głosowaniu.

§ 10.

1. Walne zgromadzenie delegatów wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza obrad (protokolanta)
2. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych delegatów, za wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu, rozwiązania spółki, połączenia z inną spółką lub podziału spółki, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
3. Każdemu członkowi spółki lub delegatowi w głosowaniu przysługuje 1 głos.
4. Z obrad walnego zgromadzenia sporządzany jest protokół, podpisany przez protokolanta i przewodniczącego obrad.

§ 11.

1. Zarząd jest władzą wykonawczą spółki.

Do zadań zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych organów spółki, a w szczególności:

- kierowanie działalnością spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- zarządzanie jej majątkiem i przyjmowanie nowych członków
- prowadzenie rachunkowości finansowej spółki
- Przygotowanie materiałów na walne zgromadzenie

- wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia.
 - Naliczanie i egzekwowanie składek i innych świadczeń na rzecz spółki
 - Zawieranie umów o pracę i ustalanie wysokości wynagrodzeń
 - Zawieranie umów na wykonywanie robót
 - Kontrola wykonywanych robót i odbiór robót
 - Wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutu spółki
2. Zarząd składa się z 6 członków, w tym przewodniczącego i jego zastępcy, wybieranych przez walne zgromadzenie spośród członków spółki na okres 6 lat w głosowaniu jawnym.
 3. Zarząd obraduje na posiedzeniach zarządu, które prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.
 4. W posiedzeniu zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie komisji rewizyjnej lub inni goście, których udział zarząd uzna za pożądany.
 5. Z posiedzenia zarządu spisuje się protokół, do którego dołączone są podjęte na tym posiedzeniu uchwały. Protokół i uchwały podpisują obecni na posiedzeniu członkowie zarządu.
 6. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością w obecności, co najmniej połowy składu zarządu.
 7. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, w tym zaciągania zobowiązań, uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie. ✓
 8. Dwóch członków zarządu może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi spółki lub osobie działającej na zlecenie spółki do dokonania określonej czynności.

§ 12.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność spółki.
2. Komisja składa się z...3..... członków wybieranych przez walne zgromadzenie na okres 6 lat w głosowaniu jawnym. Na wniosek większości członków (delegatów) głosowanie jest tajne.
3. Komisja rewizyjna wybiera przewodniczącego spośród członków wchodzących w jej skład.
4. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu.
5. Do zadań Komisji należy w szczególności:
 - 1) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej co najmniej raz w roku przed walnym zgromadzeniem spółki oraz kontroli doraźnych na wniosek ^{1A} członków (delegatów) lub starosty;
 - 2) sprawdzanie sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarząd na walne zgromadzenie spółki;
 - 3) kontrola działalności spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez spółkę;
 - 4) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na walne zgromadzenie spółki;
 - 5) składanie walnemu zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym wniosków o odwołanie zarządu;
 - 6) zawiadomienie zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa, zawiadomienie również starosty.
6. Komisja może żądać zbadania ksiąg rachunkowych spółki przez biegłego rewidenta na koszt spółki.

§13 Rozdział VI.

Zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach spółki

1. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz spółki.
2. Walne zgromadzenie spółki może przyznać członkom zarządu i komisji rewizyjnej nagrody roczne za szczególny wkład pracy w działalność spółki.
3. Łączna suma nagród, o których mowa w ust.2 nie może przekraczać np. 2% przychodów spółki uzyskanych w roku poprzedzającym.
4. W uzasadnionych przypadkach spółka może zatrudnić w ramach umowy o pracę, umowę zlecenia lub umowę o dzieło członków zarządu oraz inne osoby niezbędne do realizacji zadań spółki.
5. W sprawach stosunku pracy członków zarządu spółkę reprezentuje przewodniczący komisji rewizyjnej. W sprawach stosunku pracy pozostałych pracowników, spółkę reprezentuje przewodniczący zarządu.

Rozdział VII.

Gospodarka finansowa spółki

§ 14.

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
2. Podstawą gospodarki finansowej spółki jest budżet uchwalony przez walne zgromadzenie delegatów
3. Spółka prowadzi sprawozdawczość finansową w oparciu o dokumentację księgową na ogólnie obowiązujących zasadach.
4. Planem finansowym spółki objęte są dochody i koszty w ich pełnej wysokości.

§15

- 1 Do dochodów Spółki zalicza się:

1. Składki członkowskie
2. Dotacje
3. Darowizny
4. Inne dochody

§16

1. Do kosztów spółki zalicza się:

1. Koszty wynikłe z wykonywania zadań statutowych
2. Koszty obsługi administracyjnej
3. Diety i ekwiwalenty dla członków władz spółki
4. Różnice między dochodami, a kosztami zwiększają lub zmniejszają fundusz zasadniczy spółki.
5. Spółka na dzień 31 grudnia każdego roku sporządza sprawozdanie obejmujące całokształt jej działalności.

Rozdział VIII.

Nadzór i kontrola nad działalnością spółki

§ 17.

Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje starosta.

§ 18-

1. Zarząd spółki obowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał organów w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
2. Uchwały organów spółki sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. O



nieważności uchwał w całości lub części orzeka w drodze decyzji starosta, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

1. Starosta wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 2 jest ostateczna. Spółka może zwrócić się do starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po wyczerpaniu tego trybu, spółce przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

§19.

1. W przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu, starosta może w drodze decyzji rozwiązać zarząd i wyznaczyć osobę pełniącą jego obowiązki.
1. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1 stała się ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków zarządu jest obowiązana zwołać walne zgromadzenie w celu wybrania nowego zarządu.
2. Starosta może ustanowić w drodze decyzji zarząd komisaryczny, na okres nie dłuższy niż jeden rok.

Rozdział IX.

Likwidacja i rozwiązanie spółki

§ 20.

1. Spółka może być rozwiązana na mocy uchwały walnego zgromadzenia, po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Spółka może być postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały walnego zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 2/3 liczby członków, w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów spółki.
3. Walne zgromadzenie powołuje uchwałą likwidatora, który wnioskuje do Starosty krośnieńskiego o ustalenie mu wynagrodzenia.
4. Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki.
5. Likwidator obowiązany jest w okresie wskazanym przez walne zgromadzenie do sporządzenia bilansu spółki na dzień otwarcia likwidacji, zinwentaryzowania majątku spółki oraz majątku eksploatowanego przez spółkę, sporządzenia listy dłużników i wierzycieli, ściągnięcia wierzytelności i uregulowania zobowiązań, przekazania majątku spółki, sporządzenia sprawozdania końcowego i przedstawienia go walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia.
6. Likwidator informuje wierzycieli o postawieniu spółki w stan likwidacji poprzez ogłoszenie w siedzibie spółki, Starostwie Powiatowym w Krośnie, w Urzędzie Gminy Dukla oraz prasie lokalnej, wzywając wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia.
7. Mienie pozostałe po likwidacji spółki wodnej przechodzi do jej właściciela tj Gminy Dukla.
8. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki likwidatorzy przekazują Staroście Krośnieńskiemu.

8.

§21

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem wykreślenie spółki z katastru wodnego.

X. Postanowienia końcowe.

§ 22.

I. W sprawach nie uregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dnia 8 lipca 2001r Prawo Wodne oraz Kodeks Cywilny

§23

1. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą walnego zgromadzenia podjętą w trybie §9, ust.2, poz8.
2. Załącznik statutu stanowi wykaz gruntów objętych działalnością spółki.
3. Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się decyzji Starosty krośnieńskiego zatwierdzającej statut.

Przewodniczący zgromadzenia

Piotr Belczyk



Załącznik do decyzji Starosty Krośnieńskiego z dnia 10 marca 2015 r. znak: SR.6343.2.2015.ZR

STAROSTA KROŚNIEŃSKI
38-400 KROŚNO
ul. Bieszczadzka 1

Z up. STAROSTY

Zofia Galik
Naczelnik
Wydziału Środowiska i Rolnictwa

